

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2025
SGO 9946362

Señor (a)
LUIS ALBEIRO MARTINEZ ARTUNDUAGA
luis116911@gmail.com

ASUNTO RESPUESTA A SOLICITUD (QUEJA SUPERFINANCIERA
PQR 245258)

REFERENCIA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES 1601125003292
AVISO DE SINIESTRO 160111412500028
VEHICULO DE PLACA TJQ745 y RHS24G
RECLAMANTE LUIS ALBEIRO MARTINEZ ARTUNDUAGA

Respetado (a) señor (a) Martinez Artunduaga, reciba un cordial saludo.

En relación con la solicitud presentada ante la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA; nos permitimos informar respetuosamente lo siguiente:

Respecto a su comunicación del 09 de octubre de 2025, solicita la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000) y tras analizar la documentación presenta, se objetó la solicitud de pago, ya que, en la documentación presentada, no se observa evidencia que demuestre la ocurrencia del hecho, ni la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado en el evento reportado, ni se acredita la suma solicitado.

Ahora bien, en atención a los documentos radicados el 07 de noviembre 2025, se encuentra el INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRANSITO con ocasión del accidente ocurrido el 21 de septiembre de 2025 en el cual registran los citados vehículos, así mismo solicita la suma estimada de QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000) por las lesiones reportadas.

En ese contexto y con fundamento en el análisis realizado, se observa que el conductor de la motocicleta (RHS24G) no cuenta con licencia de conducción, adicional informamos que no se encuentra probada la responsabilidad del asegurado (TJQ745) ya que ambos actores viales registran con hipótesis de accidente de tránsito 142, es decir semáforo en rojo - pasar cuando el semáforo se encuentra en luz roja; por lo cual no es viable establecer la responsabilidad del conductor del vehículo de placa TJQ745.

Con relación a las pretensiones estimadas en la suma QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000) por las lesiones reportadas y teniendo en cuenta las validaciones realizadas, informamos que no se observan acreditados los perjuicios solicitados.

Al respecto, y conforme con las disposiciones de ley, nos permitimos informar que le corresponde demostrar la responsabilidad del asegurado, así como la cuantía de los perjuicios reclamados.

Sobre el particular, y con relación al seguro de responsabilidad, el Código de Comercio señala:

“Art. 1127 C. Co. El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado.

Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055”.

Así mismo informamos que el Código de Comercio establece lo siguiente

“Art. 1133. Acción directa contra el asegurador. En el seguro de responsabilidad civil los damnificados tienen acción directa contra el asegurador. **Para acreditar su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077, la víctima en ejercicio de la acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del asegurador.**

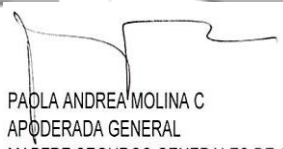
(...)

Art. 1077. _Carga de la prueba. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, **así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.** El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.”

Negrilla fuera del texto

Por consiguiente y conforme a lo establecido en el artículo 1127 y 1133 del Código de Comercio, informamos amablemente que, le corresponde acreditar la responsabilidad del asegurado, así como la cuantía, en consecuencia, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., ratifica la negativa del pago solicitado en los términos expuestos.

Cordialmente,



PAOLA ANDREA MOLINA C
APODERADA GENERAL
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.